



PUTUSAN
Nomor 376/Pdt.G/2025/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Tutut Indriana Wijaya, beralamat di Jalan Brawijaya Nomor 23 RT/017 RW/002, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Suwartono, S.H., M.H. dan Kusjianto, S.H., M.H., para Advokat dari kantor Advokat dan Konsultan Hukum H. SUWARTONO, S.H., M.H. & PARTNERS, yang berkedudukan di Jalan Raya R.A. Basuni Nomor 22 Desa Japan, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 November 2025, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Indah Melisa, bertempat tinggal di Perumahan Taman Dhika Cluster Kelud E2 Nomor 2 Desa Pagerwojo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kartika Wilujeng Saraswati, S.H., M.H., Advokat dan Legal Consultan pada Law Firm KARTIKA WILUJENG & PARTNER, beralamat di Perum Pondok Jati Blok AM 10, Sidoarjo, Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 November 2025, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 November 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2025/PN Sda



Negeri Sidoarjo pada tanggal 19 November 2025 dalam Register Nomor 376/Pdt.G/2025/PN Sda, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mulai bulan Mei 2025 telah meminjam uang Kepada Tergugat dengan total keseluruhan pinjaman Pokok sebesar Rp. 140.200.000,- (Seratus Empat Puluh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dengan cara transfer ke Rekening Bank BCA Penggugat dengan Nomor Rekening 0880554751 Atas Nama TUTUT INDRIANA WIJAYA dan Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1410014071708 Atas Nama TUTUT INDRIANA WIJAYA, secara bertahap dengan bunga sebesar 20% setiap bulannya dari rekening Tergugat Bank BCA dengan nomor rekening 6155554961 Atas Nama INDAH MELISA dan Rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1420017553982 atas nama INDAH MELISA ;
2. Bahwa pemberian pinjaman Pokok sebesar Rp.140.200.000,-. (seratus empat puluh juta dua ratus ribu rupiah) dilakukan secara bertahap dengan cara ditranfer dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Pada tanggal 31 Mei 2025 memberikan pinjaman Pokok sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah)
 - 2) Pada tanggal 02 Juni 2025 memberikan pinjaman Pokok sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah)
 - 3) Pada tanggal 03 Juni 2025 memberikan pinjaman Pokok sebesar Rp. 6.300.000,- (Enam juta tiga ratus ribu rupiah)
 - 4) Pada tanggal 03 Juni 2025 memberikan pinjaman Pokok sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah)
 - 5) Pada tanggal 05 Juni 2025 memberikan pinjaman Pokok sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah)
 - 6) Pada tanggal 09 Juni 2025 memberikan pinjaman Pokok sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah)
 - 7) Pada tanggal 20 Juni 2025 memberikan pinjaman Pokok sebesar Rp. 6.300.000,- (Enam juta tiga ratus ribu rupiah)
 - 8) Pada tanggal 28 Juni 2025 memberikan pinjaman Pokok sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah)
 - 9) Pada tanggal 06 Juli 2025 memberikan pinjaman Pokok sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah)
 - 10) Pada tanggal 16 Juli 2025 memberikan pinjaman pokok sebesar Rp. 12.600.000,- (Dua belas juta enam ratus ribu rupiah)

Halaman 2 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11) Pada tanggal 17 Juli 2025 memberikan pinjaman Pokok sebesar Rp. 8.500.000,- (Delapan juta lima ratus ribu rupiah)
 - 12) Pada tanggal 09 Juli 2025 memberikan pinjaman Pokok sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah)
 - 13) Pada tanggal 14 Juli 2025 memberikan pinjaman Pokok sebesar Rp. 13.500.000,- (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah)
 - 14) Pada tanggal 31 Juli 2025 memberikan pinjaman Pokok sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembila juta rupiah)
 - 15) Pada tanggal 01 Agustus 2025 memberikan pinjaman Pokok sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah)
 - 16) Pada tanggal 01 Agustus 2025 memberikan pinjaman Pokok sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah)
3. Bahwa Penggugat telah mengembalikan pinjaman/Hutang sebesar Pinjaman/Hutang Pokok sejumlah Rp.75.370.000,- (Tujuh puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan cara ditransfer oleh Penggugat kepada Tergugat dengan cara bertahap ke Rekening Tergugat di Bank BCA dengan nomor rekening 6155554961 Atas Nama INDAH MELISA dan Rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1420017553982 atas nama INDAH MELISA dengan rincian sebagai berikut :
- 1) Pada tanggal 28 Juni 2025 memberikan pengembalian Hutang/Pinjaman Pokok sebesar Rp. 11.000.000,- (Sebelas juta rupiah)
 - 2) Pada tanggal 03 Juli 2025 memberikan pengembalian sebesar Rp. 13.720.000,- (Tiga belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)
 - 3) Pada tanggal 05 Juli 2025 memberikan pengembalian Hutang/Pinjaman Pokok sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah)
 - 4) Pada tanggal 09 Juli 2025 memberikan pengembalian Hutang/Pinjaman Pokok sebesar Rp. 11.000.000,- (Sebelas juta rupiah)
 - 5) Pada tanggal 16 Juli 2025 memberikan pengembalian Hutang/Pinjaman Pokok sebesar Rp. 7.700.000,- (Tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah)
 - 6) Pada tanggal 21 Juli 2025 memberikan pengembalian Hutang/Pinjaman Pokok sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah)



- 7) Pada tanggal 29 Juli 2025 memberikan pengembalian Hutang/Pinjaman Pokok sebesar Rp. 17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah)
 - 8) Pada tanggal 04 Agustus 2025 memberikan pengembalian Hutang/Pinjaman Pokok sebesar Rp. 3.050.000,- (Tiga juta lima puluh ribu rupiah)
 - 9) Pada tanggal 09 Agustus 2025 memberikan pengembalian Hutang/Pinjaman Pokok sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah)
 - 10) Pada tanggal 15 Agustus 2025 memberikan pengembalian Hutang/Pinjaman Pokok sebesar Rp. 1.400.000,- (Satu empat ratus ribu rupiah) ;
5. Bahwa Penggugat mempunyai Hutang/Pinjaman Pokok berupa uang sebesar Rp. 140.200.000,- (seratus empat puluh juta dua ratus ribu rupiah) tersebut total pengembaliannya Hutang/pinjaman pokok kepada Tergugat berupa uang dengan jumlah Rp.75.370.000,- (Tujuh puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) maka sisa pokok pinjaman Penggugat setelah dikembalikan tersisa Pinjaman Pokok Rp. 64.830.000,- (Enam puluh empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
 6. Bahwa karena sisa pokok Pinjaman Penggugat Rp. 64.830.000,- (Enam puluh empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) Penggugat kepada Tergugat dan dihitung dengan bunganya 20 % (dua puluh persen) dan atau lebih dalam setiap bulannya menjadi diakumulasi oleh Tergugat sebesar Rp. 111.290.000,- (seratus sebelas juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) sehingga pinjaman/hutang yang dimulai tanggal 31 Mei 2025 hingga tanggal 1 Agustus 2025 sebesar Rp.53.701.000,- (lima puluh tiga juta tujuh ratus satu ribu rupiah) bunganya ;
 4. Bahwa disamping Tergugat meminta bunga 20% (dua puluh) persen dan atau lebih yang diakumulasi oleh Tergugat menjadi pinjaman/hutang sebesar Rp. 111.290.000,- (seratus sebelas juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dalam pengembalian nya , dan Tergugat juga meminta untuk diangsur selama enam bulan dan pinjaman tersebut ditambah dengan Bunga 25% (dua puluh lima persen) dan diakumulasi dalam enam bulan menjadi Rp. 139.112.500,- dibagi 6 (enam bulan) sehingga dalam setiap bulannya sebesar Rp. 23.185.500,- (dua puluh tiga juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;



5. Bahwa pinjaman/Hutang dalam setiap pencairan hutang/Pinjaman tersebut, Penggugat tidak sepenuhnya menerima uang/pinjaman sebesar nilai pinjaman , Tetapi Tergugat dalam hitungannya langsung memotong dengan nilai 10% (sepuluh persen) di depan saat menerima uang Pinjaman/hutang tersebut dari Tergugat ;
6. Bahwa disamping Pinjaman/hutang uang secara bertahap yang dipotong 10% (sepuluh persen) di awal terjadi Transaksi penerimaan uang/pinjaman tersebut juga waktu pengembalian Hutang/Pinjaman Uang dari Tergugat kepada Penggugat juga di tambah bunga sebesar 10% (sepuluh persen) sehingga setiap tahap pengembalian terhitung sebesar 20% dua puluh persen) dan atau lebih dari nilai pinjaman dalam setiap transaksi pengembalian pinjaman/hutang uang tersebut ;
7. Bahwa karena pinjaman Penggugat kepada Tergugat terhitung dengan bunga 20% (dua puluh persen) sehingga dalam satu kali transaksi Pinjaman misalnya Penggugat pinjam kepada Tergugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) maka Penggugat menerima uang/pinjaman sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan waktu pengembaliannya pinjaman Penggugat kepada Tergugat di Tambah lagi sebesar 10% (sepuluh persen) dan sehingga waktu pengembalian Pinjaman/Hutang tersebut sebesar Rp.11.000.000,-(sebelas juta rupiah) karena ditambah 10% (sepuluh persen) lagi saat pengembalian ;
8. Bahwa sisa Hutang/pinjaman Penggugat kepada Tergugat sebesar sisa pokok Pinjaman Penggugat Rp. 64.830.000,- (Enam puluh empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) yang ditambahi bunga menjadi Rp. 139.112.500,- (seratus tiga puluh sembilan juta seratus dua belas ribu rupiah) ;
9. Bahwa sisa Hutang/pinjaman Pokok Penggugat kepada Tergugat sebesar sisa pokok Pinjaman Penggugat Rp. 64.830.000,- (Enam puluh empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) yang ditambahi bunga menjadi Rp. 139.112.500,- (seratus tiga puluh sembilan juta seratus dua belas ribu rupiah) Penggugat merasa keberatan dengan besarnya bunga tersebut ;
10. Bahwa Penggugat yang dahulu meminjam/hutang kepada Tergugat dengan maksud dan tujuan untuk tambahan modal usaha Penggugat dan untuk mengelola usaha Penggugat sehingga Penggugat meminjam/hutang kepada Tergugat, namun dalam kondisi perekonomian yang semakin menurun dan juga usaha Penggugat semakin menurun omsetnya maka



Penggugat merasa keberatan atas bunga Pinjaman yang sangat Tinggi itu diterapkan dalam hutang piutang dari Peggugat kepada Tergugat ;

11. Bahwa Peggugat tetap ada itikad baik untuk membayar Hutang /pinjaman kepada Tergugat dengan ketentuan Pinjaman Pokok dengan bunga 2,5% (dua setengah persen) dengan cara diangsur selama 20 (dua puluh bulan);
12. Bahwa Peggugat sanggup karena pinjaman/hutang sisa pokok Pinjaman Peggugat Rp.64.830.000,- (Enam puluh empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) ditambah 2,5% dalam setiap bulanya sehingga di akumulasi Sisa Pokok dalam setiap bulannya Rp.3.241.500,- (tiga juta dua ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) ditambah bunga 2,5% (dua setengah persen) sebanyak Rp. 1.620.750,- (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga angsuran Peggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 4.862.250,- (empat juta delapan ratus enam puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;
13. Bahwa Gugatan Hutang Piutang Peggugat ini diajukan berdasarkan bukti bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Berdasarkan uraian Hukum tersebut diatas, mohon dengan hormat Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar memanggil para pihak dan memeriksa serta mengadili dengan menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Hutang Piutang Peggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Peggugat mempunyai hutang Pokok kepada Tergugat sebesar Rp. 64.830.000,- (Enam puluh empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah)
3. Menyatakan bunga dari pinjaman/hutang tersebut sebesar 2,5% (dua setengah persen) dalam setiap bulannya dari Pinjaman Pokok sebesar Rp. 64.830.000,- (Enam puluh empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) sebesar Rp. 1.620.750,- (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah tujuh ratus lima puluh rupiah) perbulan ;
7. Menyatakan hutang pokok Peggugat kepada Tergugat sisa Pinjaman Pokok Rp. 64.830.000,- (Enam puluh empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dibayar dengan cara diangsur selama 20 (dua puluh) bulan dengan bunga 2,5 % (dua setengah Persen) dalam setiap bulannya;
8. Menyatakan dalam setiap bulannya Rp.3.241.500,- (tiga juta dua ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) ditambah bunga 2,5% (dua setengah persen) sebanyak Rp. 1.620.750,- (satu juta enam ratus dua



- puluh ribu rupiah tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga angsuran Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 4.862.250,- (empat juta delapan ratus enam puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;
9. Menghukum Tergugat untuk menurunkan bunga pinjaman dari 20% (dua puluh persen) dan atau lebih setiap bulannya menjadi 2,5% (dua setengah persen) dalam setiap bulannya;
 10. Menghukum Tergugat untuk menyetujui angsuran pokok sebesar Rp.3.241.500,- (tiga juta dua ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) ditambah bunga 2,5% (dua setengah persen) sebanyak Rp. 1.620.750,- (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga angsuran Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 4.862.250,- (empat juta delapan ratus enam puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;
 11. Menghukum Tergugat untuk menyetujui kekurangan pembayaran hutang tersebut dibayar dengan cara diangsur selama 20 (dua puluh) bulan dengan bunga 2,5% (dua-setengah persen) dalam setiap bulannya ;
 12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap di persidangan kuasanya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Edy Rudyanto, S.H., M.H., Cla., Cpla., Cpm., Cparb., advokat pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Desember 2025, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban secara E-litigasi tanggal 5 Januari 2026 pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI



Bahwa Tergugat Menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam dalil jawaban ini ;

1. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI HAK MENGGUGAT TERGUGAT (DISKUALIFIKASI) :

- a. Bahwa Penggugat dalam hal ini tidak memiliki hak untuk menggugat Tergugat, Penggugat telah menyetujui pinjaman dana yang dipakai untuk modal Penggugat dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang ditentukan oleh Tergugat. Dan Penggugat dengan bukti yang ada pada Tergugat menerima secara baik-baik atas pinjaman serta penerimaan dana beserta bunga yang dikembalikan pada saat pertama kali meminta modal usaha untuk gerai es krim dan juga usaha sembako yang dimiliki Penggugat. Sehingga Tergugat bersedia memberikan pinjaman tersebut atas dasar usaha yang dimiliki Penggugat dengan keyakinan teman Penggugat yang bernama Yossephin Jennifer Mary Christina, yang di mana Yossephin Jennifer Mary Christina adalah tetangga dari Tergugat dan teman dari Penggugat di mana meyakini atas mengenai usaha Penggugat benar-benar ada dan berjalan. Bahwa sekali lagi dengan adanya hal tersebut Tergugat meminjamkan dana untuk Penggugat lalu menggugat menyetujui ketentuan-ketentuan dan persyaratan dari Tergugat;
- b. Bahwa berdasarkan bukti transferan memang meminjamkan dana kepada Penggugat dengan total keseluruhan Rp. 140.200.000,- (seratus empat puluh juta dua ratus ribu rupiah), pada saat pengiriman dana ke rekening Penggugat, tergugat telah menanyakan pada Penggugat bahwa bersedia menerima ketentuan-ketentuan dan persyaratan dengan bunga 10% (sepuluh persen) saat pengembalian dan dana yang ditransfer dikurangi dengan bunga 10% (sepuluh persen) pula, dengan adanya pertanyaan atas persyaratan tersebut Tergugat maka Penggugat menyetujui untuk ketentuan-ketentuan dan persyaratan dari Tergugat, sehingga Tergugat mentransfer dana yang dimiliki Tergugat untuk dipinjamkan sebagai modal usaha Penggugat;
- c. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tidak memiliki ketentuan hak yang seharusnya dikarenakan dari sejak awal Penggugat telah melakukan wanprestasi bahkan tidak bisa dihubungi oleh Tergugat untuk mempertanggungjawabkan dana yang dipinjam oleh Penggugat,



bahkan Tergugat tidak akan meminjamkan dana pribadi bahkan dana yang dimiliki oleh investor Tergugat jika Penggugat tidak memiliki usaha karena jaminan kepercayaan kepada Penggugat serta tetangga Tergugat (Yossephin Jennifer Mary Christina) yang meyakini bahwa Penggugat memiliki usaha yang berjalan lancar, maka mengakibatkan gugatan tidak memiliki hak untuk menggugat.

MAKA DENGAN DEMIKIAN GUGATAN PENGGUGAT SUDAH SELAYAKNYA JIKA GUGATAN PARA PENGGUGAT DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA.

2. GUGATAN PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

- a. Bahwa objek gugatan Penggugat tidak jelas/gugatan kabur (obscur libel) padahal kejelasan suatu surat gugatan merupakan syarat formil sebuah gugatan, Penggugat dalam gugatannya pada posita atau fundamental petendi, tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan Penggugat, sehingga dalil yang demikian tidak memenuhi syarat formil;
- b. Bahwa Tergugat meminjamkan dana kepada Penggugat sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah disetujui dan disanggupi oleh Penggugat. Dan sampai detik ini semenjak jatuh tempo pembayaran tanggal 1 Agustus 2025 Penggugat tidak ada etika baik untuk membayar atau mengembalikan dana yang dipinjam untuk modal usaha Penggugat;
- c. Bahwa SUDAH JELAS Penggugat mengajukan gugatan yang tidak jelas untuk Tergugat, yang dimana seharusnya Tergugat lah yang mengajukan gugatan kepada Penggugat dikarenakan Penggugat telah ingkar janji dan tidak memberikan keterangan sedikitpun atas kewajiban pembayaran dan/atau wanprestasi kepada Tergugat. Sehingga gugatan Penggugat tidak dapat dilanjutkan dikarenakan tidak jelas atas pokok perkara yang seharusnya terjadi antara Penggugat dan Tergugat.
- d. Bahwa Penggugat sudah pernah menyatakan setuju untuk membayar Tergugat senilai Rp. 111.290.000,- (seratus sebelas juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang menyanggupi untuk dibayar selama 6 (enam) kali per tanggal 9 Agustus 2025 sampai dengan 5 September 2025 secara tertulis dalam keadaan sadar dan sebenar-benarnya.



Dengan ini Tergugat MENOLAK GUGATAN ATAU POSITA PENGGUGAT pada nomor 11 dan 12 dengan kehendak atau persetujuan sepihak Penggugat untuk membayar sisa pokok tanpa bunga selama 20 (dua puluh) bulan.

Bahwa dalam setiap usaha berwiraswasta selalu memang ada fluktuasi ekonomi dan juga penjualan tetapi lain hal dalam peminjaman dana atas dasar modal usaha yang telah disanggupi dan dikehendaki oleh Penggugat pada awal peminjaman untuk mengembalikan sesuai kesepakatan bersama yang terbukti secara tertulis. Sehingga Tergugat menolak atas gugatan atau posita Penggugat untuk membayar tidak sesuai dengan kesepakatan, sebab Tergugat mengalami kerugian sebesar-besarnya terhadap dana yang dipinjamkan kepada Penggugat sehingga membuat usaha Tergugat tidak berjalan lancar.

- e. Bahwa Tergugat tidak akan menyetujui bahkan menolak pembayaran atas dana yang dipinjam Penggugat dengan keinginan sepihak dari Penggugat tanpa adanya jaminan baik itu barang bergerak maupun tidak bergerak kepada Tergugat dikarenakan untuk kedepannya tidak bisa menjamin Penggugat memenuhi prestasi atas peminjaman dana dari Tergugat dan Tergugat sudah putus kepercayaan kepada Penggugat dikarenakan dari sejak tidak membayar bulan Agustus 2025 hingga saat ini Penggugat tidak ada etika baik untuk membayar sesuai kesepakatan ataupun bertemu secara baik-baik kepada Tergugat.
- f. Bahwa Tergugat mengakui sisanya hutang pokok senilai Rp.64.830.000,- (enam puluh empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah), dan dengan adanya hal tersebut dan atau pengakuan Penggugat sisanya hutang diatas, maka Tergugat menegaskan Penggugat wajib membayar lunas sisa hutang pokok tersebut secara langsung dan atau sekali pembayaran, Tergugat tidak akan menerima pembayaran secara cicilan atau mengangsur tanpa jaminan yang dimiliki Penggugat (kepemilikan Penggugat secara sah baik jaminan bergerak atau jaminan tidak bergerak) dengan nilai jaminan sesuai sisa pokok yang diakui Penggugat, dikarenakan Tergugat sudah tidak percaya lagi kepada Penggugat baik pernyataan atau pembicaraannya tentang janji bayar, seperti hal nya yang pernah dinyatakan Penggugat pada tgl 09 Agustus 2025 kepada Tergugat.



Bahwa berdasarkan uraian di atas terbukti dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut kabur dan tidak jelas (obscuur libel), oleh karenanya gugatan Penggugat sudah seharusnya ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

B. DALAM POKOK PERKARA

Berdasarkan uraian uraian Eksepsi dan Jawaban diatas, Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas I Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau, Apabila Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas I Khusus melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dimana terhadap jawaban Tergugat tersebut oleh Penggugat telah mengajukan replik secara E-litigasi pada tanggal 10 Januari 2026, kemudian dilanjutkan dengan duplik oleh Tergugat tertulis pada tanggal 20 Januari yang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TUTUT INDRIANA WIJAYA, NIK: 3516085211960002, diberi tanda P-1;



2. Print out bukti transfer ke Rekening Bank BCA atas nama TUTUT INDRIANA WIJAYA dengan nomor rekening: 0880554751 pada tanggal 31 Mei 2025 sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah), diberi tanda P-2;
3. Print out bukti transfer ke Rekening Bank BNI atas nama Penggugat TUTUT INDRIANA WIJAYA dengan nomor rekening: 1896828708 pada tanggal 02 Juni 2025 sebesar 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah) diberi tanda P-3;
4. Print out bukti transfer ke Rekening Bank BCA atas nama Penggugat TUTUT INDRIANA WIJAYA dengan nomor rekening: 0880554751 pada tanggal 03 Juni 2025 sebesar Rp. 6.300.000,- (Enam juta tiga ratus ribu rupiah), diberi tanda P-4;
5. Print out bukti transfer ke Rekening Bank BCA atas nama Penggugat TUTUT INDRIANA WIJAYA dengan nomor rekening: 0880554751 pada tanggal 03 Juni 2025 sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah), diberi tanda P-5;
6. Print out bukti transfer ke Rekening Bank BCA atas nama Penggugat TUTUT INDRIANA WIJAYA dengan nomor rekening: 0880554751 pada tanggal 05 Juni 2025 sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah), diberi tanda P-6;
7. Print out bukti transfer ke Rekening Bank BCA atas nama Penggugat TUTUT INDRIANA WIJAYA dengan nomor rekening: 0880554751 pada tanggal 09 Juni 2025 sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah), diberi tanda P-7;
8. Print out bukti transfer ke Rekening Bank BCA atas nama Penggugat TUTUT INDRIANA WIJAYA dengan nomor rekening: 0880554751 pada tanggal 20 Juni 2025 sebesar Rp. 6.300.000,- (Enam juta tiga ratus ribu rupiah), diberi tanda P-8;
9. Print out bukti transfer ke Rekening Bank BCA atas nama Penggugat TUTUT INDRIANA WIJAYA dengan nomor rekening: 0880554751 pada tanggal 28 Juni 2025 sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah), diberi tanda P-9;
10. Print out bukti transfer ke Rekening Bank BCA atas nama Penggugat TUTUT INDRIANA WIJAYA dengan nomor rekening: 0880554751 pada tanggal 06 Juli 2025 sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah), diberi tanda P-10;



11. Print out bukti transfer ke Rekening Bank BCA atas nama Penggugat TUTUT INDRIANA WIJAYA dengan nomor rekening: 0880554751 pada tanggal 09 Juli 2025 sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah), diberi tanda P-11;
12. Print out bukti transfer ke Rekening Bank BCA atas nama Penggugat TUTUT INDRIANA WIJAYA dengan nomor rekening: 0880554751 pada tanggal 14 Juli 2025 sebesar Rp. 13.500.000,- (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), diberi tanda P-12;
13. Print out bukti transfer ke Rekening Bank Mandiri atas nama Penggugat TUTUT INDRIANA WIJAYA dengan nomor rekening: 1410014071708 pada tanggal 16 Juli 2025 sebesar Rp. 12.600.000,- (Dua belas juta enam ratus ribu rupiah), diberi tanda P-13;
14. Print out bukti transfer ke Rekening Bank BCA atas nama Penggugat TUTUT INDRIANA WIJAYA dengan nomor rekening: 0880554751 pada tanggal 17 Juli 2025 sebesar Rp. 8.500.000,- (Delapan juta lima ratus ribu rupiah), diberi tanda P-14;
15. Print out bukti transfer ke Rekening Bank BCA atas nama Penggugat TUTUT INDRIANA WIJAYA dengan nomor rekening: 0880554751 pada tanggal 31 Juli 2025 sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah), diberi tanda P-15;
16. Print out bukti transfer ke Rekening Bank Mandiri atas nama Penggugat TUTUT INDRIANA WIJAYA dengan nomor rekening: 1410014071708 pada tanggal 01 Agustus 2025 sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), diberi tanda P-16;
17. Print out bukti transfer ke Rekening Bank Mandiri atas nama Penggugat TUTUT INDRIANA WIJAYA dengan nomor rekening: 1410014071708 pada tanggal 01 Agustus 2025 sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah), diberi tanda P-17;
18. Print out bukti transfer ke Rekening Bank BCA atas nama Tergugat INDAH MELISA dengan nomor rekening: 6155554961 pada tanggal 28 Juni 2025 sebesar Rp. 11.000.000,- (Sebelas juta rupiah), diberi tanda P-18;
19. Print out bukti transfer ke Rekening Bank BCA atas nama Tergugat INDAH MELISA dengan nomor rekening: 6155554961 pada tanggal 03 Juli 2025 sebesar Rp. 13.7200.000,- (Tiga belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), diberi tanda P-19;



20. Print out bukti transfer ke Rekening Bank BCA atas nama Tergugat INDAH MELISA dengan nomor rekening: 6155554961 pada tanggal 05 Juli 2025 sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah), diberi tanda P-20;
21. Print out bukti transfer ke Rekening Bank BCA atas nama Tergugat INDAH MELISA dengan nomor rekening: 6155554961 pada tanggal 09 Juli 2025 sebesar Rp. 11.000.000,- (Sebelas juta rupiah), diberi tanda P-21;
22. Print out bukti transfer ke Rekening Bank BCA atas nama Tergugat INDAH MELISA dengan nomor rekening: 6155554961 pada tanggal 16 Juli 2025 sebesar Rp. 7.700.000,- (Tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), diberi tanda P-22;
23. Print out bukti transfer ke Rekening Bank Mandiri atas nama Tergugat INDAH MELISA dengan nomor rekening: 14220017553982 pada tanggal 21 Juli 2025 sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), diberi tanda P-23;
24. Print out bukti transfer ke Rekening Bank Mandiri atas nama Tergugat INDAH MELISA dengan nomor rekening: 14220017553982 pada tanggal 29 Juli 2025 sebesar Rp. 17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah), diberi tanda P-24;
25. Print out bukti transfer ke Rekening Bank Mandiri atas nama Tergugat INDAH MELISA dengan nomor rekening: 14220017553982 pada tanggal 04 Agustus 2025 sebesar Rp. 3.050.000,- (Tiga juta lima puluh ribu rupiah), diberi tanda P-25;
26. Print out bukti transfer ke Rekening Bank Mandiri atas nama Tergugat INDAH MELISA dengan nomor rekening: 14220017553982 pada tanggal 09 Agustus 2025 sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah), diberi tanda P-26;
27. Print out bukti transfer ke Rekening Bank Mandiri atas nama Tergugat INDAH MELISA dengan nomor rekening: 14220017553982 pada tanggal 15 Agustus 2025 sebesar Rp. 1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah), diberi tanda P-27;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di



bawah sumpah/janji yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. DIMAS DICKY KURNIAWAN

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mempunyai hutang kepada Tergugat sejumlah 140 juta rupiah;
- Bahwa setahu saksi ada bunga sebesar 20 persen yang dikenakan atas hutang tersebut;
- Bahwa setahu saksi hutang tersebut pernah diangsur kurang lebih sejumlah 70 juta rupiah;
- Bahwa untuk sekarang ini, sisa hutang tersebut saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi tidak pernah ketemu dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu adanya hutang Penggugat kepada Tergugat karena Penggugat pernah bercerita kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait adanya surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat mengenai hutang tersebut harus diangsur selama 6 bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat berhutang kepada Tergugat untuk keperluan apa;
- Bahwa Penggugat memiliki usaha toko;
- Bahwa saksi tidak bekerja pada Penggugat;

2. SUSETYO EVANS HARIONO

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sebagai teman dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat, hanya mengetahui saja;
- Bahwa saksi tidak pernah ketemu dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mempunyai hutang kepada Tergugat sebesar 140 juta rupiah;
- Bahwa setahu saksi ada pengenaan bunga 20 persen;
- Bahwa untuk tenor hutang tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi hutang tersebut sudah diangsur, tetapi jumlahnya berapa saksi tidak tahu;



- Bahwa saksi tidak tahu hutang tersebut dilakukan kapan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi bukan sebagai karyawan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK:3317146805910001 atas nama INDAH MELISA, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi dari print out foto Surat Pernyataan tertanggal 9 Agustus 2025, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi dari print out percakapan pada aplikasi Whatsapp, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi dari print out percakapan pada aplikasi Whatsapp, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi dari print out percakapan pada aplikasi Whatsapp, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi dari print out percakapan pada aplikasi Whatsapp, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi dari print out percakapan pada aplikasi Whatsapp, diberi tanda T-7;
8. Fotokopi dari print out percakapan pada aplikasi Whatsapp, diberi tanda T-8;
9. Fotokopi dari print out percakapan pada aplikasi Whatsapp, diberi tanda T-9;
10. Fotokopi dari print out percakapan pada aplikasi Whatsapp, diberi tanda T-10;
11. Fotokopi dari print out percakapan pada aplikasi Whatsapp, diberi tanda T-11;
12. Fotokopi dari print out percakapan pada aplikasi Whatsapp, diberi tanda T-12;
13. Fotokopi dari print out percakapan pada aplikasi Whatsapp, diberi tanda T-13;
14. Fotokopi dari print out percakapan pada aplikasi Whatsapp, diberi tanda T-14;
15. Fotokopi dari print out foto, diberi tanda T-15;
16. Fotokopi dari print out foto, diberi tanda T-16;



Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata untuk bukti bertanda T-2 sampai dengan T-16 berupa fotokopi dari print out tidak ada asli, selebihnya sesuai dengan aslinya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. YOSSEPHIN JENNIFER MARY CHRISTINA;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai tetangga dan teman yang mengenalkan Penggugat ke Tergugat;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui ada hubungan hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat, dan Penggugat berjanji akan mengangsur;
- Bahwa Saksi pernah dikunjungi oleh Penggugat beserta Saudara Dimas dirumah saksi, saat itu Penggugat meminta tolong kepada saksi untuk mencari investor untuk usahanya yang akan di jalankan bersama dengan Saudara Dimas, tetapi saat itu Penggugat minta memakai nama saksi namun saksi menolak;
- Bahwa karena saksi menolak permintaan Penggugat tersebut, maka Saksi memberikan Kontak Personal (Nomor WhatsApp) Tergugat kepada Penggugat. Dan kemudian Penggugat menghubungi secara personal ke Tergugat, sehingga saksi tidak mengetahui kelanjutannya peminjaman Dana Penggugat dari Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah menelpon saksi agar mencari tahu keberadaan Penggugat, karena Penggugat tidak bisa dihubungi oleh Tergugat;
- Bahwa setelah saksi menanyakan keberadaan Penggugat kepada teman kuliah Penggugat, lalu teman Penggugat tersebut memberitahu saksi jika Penggugat memiliki usaha eskrim di sebuah pasar Mojokerto yaitu Pasar semeru. Dan berdasarkan keterangan tersebut Tergugat mengarah ke lokasi setelah mendapatkan informasi dari Saksi;
- Bahwa saksi diminta menghubungi Penggugat melalui WhatsApp oleh Tergugat, tetapi Penggugat sama sekali tidak merespon, dari



kejadian tersebut Tergugat menceritakan Penggugat memiliki hutang senilai Rp.140.200.000,- (seratus empat puluh juta dua ratus ribu rupiah) yang belum terbayar sebagian;

- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi membantu Tergugat mencari tahu keberadaan Penggugat dengan menghubungi teman Penggugat, kemudian saksi menemui dan bertemu kakak perempuan Penggugat di kediaman sekaligus tempat usaha orang tua Penggugat di Mojokerto;

2. MATHEIS MUMKEKETONY;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai Saudara Sepupu dari suami Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat memiliki hutang senilai Rp.140.200.000,- (seratus empat puluh juta dua ratus ribu rupiah) kepada Tergugat berdasarkan cerita dari suami Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat sudah mengangsur berapa kepada Tergugat;
- Bahwa saksi pernah diminta suami Tergugat dan Tergugat untuk datang ke Pasar Semeru Mojokerto pada tanggal 09 Agustus 2025. Sesampainya ditempat tersebut, saksi diminta Tergugat untuk membantu membuat surat pernyataan kepada Penggugat untuk kesanggupan membayar hutang Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa dalam surat pernyataan tersebut Penggugat dengan kesadarannya menyanggupi membayar hutang Penggugat kepada Tergugat senilai Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) setiap bulannya mulai pada bulan Agustus tahun 2025 sampai 6 bulan ke depan;
- Bahwa saksi mengetahui dengan jelas, Penggugat disaat membuat pernyataan sampai menandatangani pernyataan ditemani oleh Saudara Dimas;
- Bahwa Saudara Dimas juga menandatangani sebagai saksi dalam pembuatan surat pernyataan tersebut yang tanda tangannya tercantum di Surat Pernyataan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, semenjak surat pernyataan Penggugat dibuat hingga saat ini Penggugat belum sama sekali membayar hutang yang tertulis di pernyataan sesuai kesanggupan Penggugat kepada Tergugat;



Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam menjawab gugatan Penggugat disamping mengajukan sangkalan terhadap dalil-dalil Penggugat, telah pula mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidak mengenai eksepsi kompetensi Absolut, akan diperiksa bersama – sama dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah mengajukan eksepsi dalam jawabannya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat Menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam dalil jawaban ini;

1. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI HAK MENGGUGAT TERGUGAT (DISKUALIFIKASI) :

- a. Bahwa Penggugat dalam hal ini tidak memiliki hak untuk menggugat Tergugat, Penggugat telah menyetujui pinjaman dana yang dipakai untuk modal Penggugat dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang ditentukan oleh Tergugat. Dan Penggugat dengan bukti yang ada pada Tergugat menerima secara baik-baik atas pinjaman serta penerimaan dana beserta bunga yang dikembalikan pada saat pertama kali meminta modal usaha untuk gerai es krim dan



juga usaha sembako yang dimiliki Penggugat. Sehingga Tergugat bersedia memberikan pinjaman tersebut atas dasar usaha yang dimiliki Penggugat dengan keyakinan teman Penggugat yang bernama Yossephin Jennifer Mary Christina, yang di mana Yossephin Jennifer Mary Christina adalah tetangga dari Tergugat dan teman dari Penggugat di mana meyakini atas mengenai usaha Penggugat benar-benar ada dan berjalan. Bahwa sekali lagi dengan adanya hal tersebut Tergugat meminjamkan dana untuk Penggugat lalu menggugat menyetujui ketentuan-ketentuan dan persyaratan dari Tergugat;

- b. Bahwa berdasarkan bukti transferan memang meminjamkan dana kepada Penggugat dengan total keseluruhan Rp. 140.200.000,- (seratus empat puluh juta dua ratus ribu rupiah), pada saat pengiriman dana ke rekening Penggugat, tergugat telah menanyakan pada Penggugat bahwa bersedia menerima ketentuan-ketentuan dan persyaratan dengan bunga 10% (sepuluh persen) saat pengembalian dan dana yang ditransfer dikurangi dengan bunga 10% (sepuluh persen) pula, dengan adanya pertanyaan atas persyaratan tersebut Tergugat maka Penggugat menyetujui untuk ketentuan-ketentuan dan persyaratan dari Tergugat, sehingga Tergugat mentransfer dana yang dimiliki Tergugat untuk dipinjamkan sebagai modal usaha Penggugat;
- c. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tidak memiliki ketentuan hak yang seharusnya dikarenakan dari sejak awal Penggugat telah melakukan wanprestasi bahkan tidak bisa dihubungi oleh Tergugat untuk mempertanggungjawabkan dana yang dipinjam oleh Penggugat, bahkan Tergugat tidak akan meminjamkan dana pribadi bahkan dana yang dimiliki oleh investor Tergugat jika Penggugat tidak memiliki usaha karena jaminan kepercayaan kepada Penggugat serta tetangga Tergugat (Yossephin Jennifer Mary Christina) yang meyakini bahwa Penggugat memiliki usaha yang berjalan lancar, maka mengakibatkan gugatan tidak memiliki hak untuk menggugat.
MAKA DENGAN DEMIKIAN GUGATAN PENGGUGAT SUDAH SELAYAKNYA JIKA GUGATAN PARA PENGGUGAT DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA.

Halaman 20 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2025/PN Sda



2. GUGATAN PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

- a. Bahwa objek gugatan Penggugat tidak jelas/gugatan kabur (obscuur libel) padahal kejelasan suatu surat gugatan merupakan syarat formil sebuah gugatan, Penggugat dalam gugatannya pada posita atau fundamental petendi, tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan Penggugat, sehingga dalil yang demikian tidak memenuhi syarat formil;
- b. Bahwa Tergugat meminjamkan dana kepada Penggugat sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah disetujui dan disanggupi oleh Penggugat. Dan sampai detik ini semenjak jatuh tempo pembayaran tanggal 1 Agustus 2025 Penggugat tidak ada etiked baik untuk membayar atau mengembalikan dana yang dipinjam untuk modal usaha Penggugat;
- c. Bahwa SUDAH JELAS Penggugat mengajukan gugatan yang tidak jelas untuk Tergugat, yang dimana seharusnya Tergugat lah yang mengajukan gugatan kepada Penggugat dikarenakan Penggugat telah ingkar janji dan tidak memberikan keterangan sedikitpun atas kewajiban pembayaran dan/atau wanprestasi kepada Tergugat. Sehingga gugatan Penggugat tidak dapat dilanjutkan dikarenakan tidak jelas atas pokok perkara yang seharusnya terjadi antara Penggugat dan Tergugat.
- d. Bahwa Penggugat sudah pernah menyatakan setuju untuk membayar Tergugat senilai Rp. 111.290.000,- (seratus sebelas juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang menyanggupi untuk dibayar selama 6 (enam) kali per tanggal 9 Agustus 2025 sampai dengan 5 September 2025 secara tertulis dalam keadaan sadar dan sebenar-benarnya. Dengan ini Tergugat **MENOLAK GUGATAN ATAU POSITA PENGGUGAT** pada nomor 11 dan 12 dengan kehendak atau persetujuan sepihak Penggugat untuk membayar sisa pokok tanpa bunga selama 20 (dua puluh) bulan.
Bahwa dalam setiap usaha berwiraswasta selalu memang ada fluktuasi ekonomi dan juga penjualan tetapi lain hal dalam peminjaman dana atas dasar modal usaha yang telah disanggupi dan dikehendaki oleh Penggugat pada awal peminjaman untuk mengembalikan sesuai kesepakatan bersama yang terbukti secara tertulis. Sehingga Tergugat menolak atas gugatan atau posita



Penggugat untuk membayar tidak sesuai dengan kesepakatan, sebab Tergugat mengalami kerugian sebesar-besarnya terhadap dana yang dipinjamkan kepada Penggugat sehingga membuat usaha Tergugat tidak berjalan lancar.

- e. Bahwa Tergugat tidak akan menyetujui bahkan menolak pembayaran atas dana yang dipinjam Penggugat dengan keinginan sepihak dari Penggugat tanpa adanya jaminan baik itu barang bergerak maupun tidak bergerak kepada Tergugat dikarenakan untuk kedepannya tidak bisa menjamin Penggugat memenuhi prestasi atas peminjaman dana dari Tergugat dan Tergugat sudah putus kepercayaan kepada Penggugat dikarenakan dari sejak tidak membayar bulan Agustus 2025 hingga saat ini Penggugat tidak ada etiked baik untuk membayar sesuai kesepakatan ataupun bertemu secara baik-baik kepada Tergugat.
- f. Bahwa Tergugat mengakui sisanya hutang pokok senilai Rp.64.830.000,- (enam puluh empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah), dan dengan adanya hal tersebut dan atau pengakuan Penggugat sisanya hutang diatas, maka Tergugat menegaskan Penggugat wajib membayar lunas sisa hutang pokok tersebut secara langsung dan atau sekali pembayaran, Tergugat tidak akan menerima pembayaran secara cicilan atau mengangsur tanpa jaminan yang dimiliki Penggugat (kepemilikan Penggugat secara sah baik jaminan bergerak atau jaminan tidak bergerak) dengan nilai jaminan sesuai sisa pokok yang diakui Penggugat, dikarenakan Tergugat sudah tidak percaya lagi kepada Penggugat baik pernyataan atau pembicaraannya tentang janji bayar, seperti hal nya yang pernah dinyatakan Penggugat pada tgl 09 Agustus 2025 kepada Tergugat.

Bahwa berdasarkan uraian di atas terbukti dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut kabur dan tidak jelas (obscur libel), oleh karenanya gugatan Penggugat sudah seharusnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan eksepsi, tanggapan eksepsi dalam Replik Penggugat dan duplik Tergugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini;



Menimbang, bahwa dalam Eksepsi Tergugat pada pokoknya terdiri atas:

1. GUGATAN PENGUGAT TIDAK MEMILIKI HAK MENGGUGAT TERGUGAT (DISKUALIFIKASI)
2. GUGATAN PENGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi-eksepsi Tergugat, perlu kiranya terlebih dahulu mengetahui apa yang dimaksud dengan eksepsi itu;

Menimbang, bahwa makna eksepsi dalam konteks hukum acara perdata adalah tangkisan atau bantahan yang diajukan oleh Tergugat terhadap materi gugatan Penggugat, namun tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi hanya ditujukan terhadap hal-hal yang menyangkut syarat formal atau formalitas gugatan, yaitu apabila gugatan yang diajukan mengandung cacat formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah, yang membawa konsekuensi gugatan tidak dapat diterima. Dengan demikian tangkisan atau keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi point 2. Eksepsi Tentang GUGATAN PENGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL);

Menimbang bahwa Penggugat menggugat Tergugat dalam perkara nomor : 376 / Pdt . G / 2025 / PN. Sda., dalam petitum gugatannya nomor:

9. Menghukum Tergugat untuk menurunkan bunga pinjaman dari 20% (dua puluh persen) dan atau lebih setiap bulannya menjadi 2,5% (dua setengah persen) dalam setiap bulannya;
10. Menghukum Tergugat untuk menyetujui angsuran pokok sebesar Rp.3.241.500,- (tiga juta dua ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) ditambah bunga 2,5% (dua setengah persen) sebanyak Rp. 1.620.750,- (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga angsuran Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 4.862.250,- (empat juta delapan ratus enam puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);



11. Mengukum Tergugat untuk menyetujui kekurangan pembayaran hutang tersebut dibayar dengan cara diangsur selama 20 (dua puluh) bulan dengan bunga 2,5% (dua setengah persen) dalam setiap bulannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1075 K/Sip/1982, tanggal 8 Desember 1982, bahwa suatu gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan menurut hukum acara perdata antara petitum (tuntutan) haruslah didukung oleh posita (fundamentum petendi) yang diuraikan baik faktanya maupun segi hukumnya yang diuraikan dengan jelas dalam gugatannya, bila mana syarat ini tidak dipenuhi maka gugatan tersebut oleh pengadilan atau mahkamah agung diberikan putusan yang amarnya "gugatan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas, bahwa petitum (tuntutan) gugatan penggugat tersebut dalam perkara a quo terhadap Tergugat tidak didukung oleh posita / fundamentum petendi yang diuraikan baik faktanya maupun segi hukumnya yang diuraikan dengan jelas dalam gugatannya mengenai perbuatan yang bagaimana yang dilakukan oleh Tergugat apakah Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum atau Tergugat melakukan wanprestasi, sehingga Penggugat mohon agar Tergugat dihukum dalam perkara a quo, oleh karenanya gugatan Penggugat tidak sesuai dengan hukum Acara Perdata dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1075 K/Sip/1982, tanggal 8 Desember 1982 tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat angka 2 yaitu Eksepsi Gugatan Kabur (Obscur Libel) dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat angka 2 yaitu Eksepsi Gugatan Kabur (Obscur Libel) dapat diterima, selanjutnya terhadap dalil eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi lebih lanjut;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang bahwa oleh karena itu eksepsi Tergugat angka 2 yaitu Eksepsi Gugatan Kabur (Obscur Libel) dapat diterima, maka pokok perkara gugatan tidak dipertimbangkan lagi dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan akan Pasal 136 HIR dan Pasal dari undang-undang yang bersangkutan;



MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Kamis, tanggal 30 April 2026, oleh kami Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Harto Pancono, S.H., M.H. dan Bambang Trenggono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 376/Pdt.G/2025/PN Sda tanggal 19 November 2025, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 04 Mei 2026, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Fitri Indriaty, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan dikirim secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Harto Pancono, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H.

Bambang Trenggono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fitri Indriaty, S.H., M.H.



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
2. Proses / ATK	: Rp 100.000,00;
3. Panggilan	: Rp 40.000,00;
4. PNBP	: Rp 20.000,00;
5. Meterai	: Rp 10.000,00;
6. Redaksi	: Rp 10.000,00;
Jumlah	: Rp 210.000,00;
	(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)